

FUNDAMENTACION JURIDICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN.

La Constitución Española establece en su artículo 103 los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, destacando el de eficacia y el de legalidad, al imponer que la actividad de las administraciones está sometida plenamente a la Ley y al Derecho.

La materialización de estos principios se produce en el procedimiento administrativo común, que debe garantizar el equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen.

Estas actuaciones "ad extra" de las Administraciones Públicas cuentan con mención expresa en el artículo 105 de la Constitución Española, que establece que la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, así como el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia a los interesados.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, es fruto de la competencia exclusiva del Estado español para regular el procedimiento administrativo común, en base al artículo 149.1.18 de nuestra Constitución, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, así como el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

El carácter común del procedimiento administrativo resulta de su aplicación a todas las Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones. Ello no quita que se dicten normas de procedimiento por las Comunidades Autónomas, pero siempre que se respeten las reglas que integran el concepto de Procedimiento Administrativo Común con carácter básico.

ANTECEDENTES.

Los antecedentes legislativos en la regulación del procedimiento administrativo son:

- *Ley de 19 de octubre de 1889, conocida como Ley de Azcárate.*
- *Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957.*
- *Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. (considerada por el preámbulo de la Ley 39/2015, como la primera regulación completa del procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurídico)*
- *La Constitución de Española de 1978, que introduce un nuevo concepto de Administración sometida a la Ley y al Derecho.*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*
- *Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que reformula varios aspectos sustanciales del procedimiento administrativo.*
- *Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.*

Estos serían los antecedentes más relevantes, sin incluir dispersas normas que han ido modificando la estructura del procedimiento y el sistema de relacionarse los ciudadanos con las administraciones; aspectos que intenta refundirla Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del 2 de abril de 2021.

Comentarios a la disposición final séptima:

La redacción de esta disposición ha sufrido varios cambios para retrasar la entrada en vigor de las materias detalladas en el segundo párrafo.

La entrada en vigor de la ley 39/2015 es la siguiente:

Publicada en BOE de 2 de octubre de 2015, la fecha de entrada en vigor es el 2 de octubre de 2016.

No obstante, entrarían en vigor el 2 de abril de 2021:

- Registro electrónico de apoderamientos: artículo 6
- Registro electrónico: parte del artículo 16
- Registro de empleados públicos habilitados: artículo 12.3
- Punto de acceso general electrónico de la Administración: parte de artículo 13, 43, 53
- Archivo único electrónico: artículo 17.

Transitoriamente seguiría en vigor la normativa anterior sobre esta materia (Ley 30/1992, etc.)

ANEXO I. ESTRUCTURA.

La Ley 39/2015 se estructura en 133 artículos, distribuidos en:

- 7 Títulos (Incluyendo el Título Preliminar)
- 9 disposiciones adicionales
- 5 disposiciones transitorias
- 1 disposición derogatoria
- 7 disposiciones finales

ESTRUCTURA DETALLADA POR TÍTULOS:

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales. (arts. 1 al 2)

TÍTULO I. De los interesados en el procedimiento. (arts. 3 al 12)

TÍTULO II. De la actividad de las Administraciones Públicas. (arts. 13 al 33)

TÍTULO III. De los actos administrativos. (arts. 34 al 52)

TÍTULO IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. (arts. 53 al 105)

TÍTULO V. De la revisión de los actos en vía administrativa. (arts. 106 al 126)

TÍTULO VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. (arts. 127 al 133)

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

De conformidad con el preámbulo, el título preliminar, de disposiciones generales, aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la Ley.

Entre sus principales novedades, se señala, la inclusión en el objeto de la Ley, con carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones.

Se prevé la aplicación de esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por esta Ley 39/2015.

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

Comentarios al artículo 1:

La anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tenía como objeto: "establecer y regular las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas". Las bases del régimen jurídico se encuentran reguladas actualmente en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ha sido voluntad del legislador dividir el derecho administrativo español en dos ejes: las relaciones "ad extra" y "ad intra" de las administraciones públicas. Esta ley 39/2015, de 1 de octubre, constituye el primero de los ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones "ad extra" entre las Administraciones y los ciudadanos.

Comentarios al artículo 1.1: Este artículo primero tiene como novedad la inclusión en el objeto de la Ley, con carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las administraciones (que será objeto de regulación en el Título VI de la Ley) Asimismo se incluye expresamente que la ley regula el procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas. Esta ley deroga los anteriores reglamentos que desarrollaban el procedimiento de responsabilidad patrimonial y el procedimiento sancionador, pasando a ser incorporados dentro del articulado de esta ley.

Comentarios al artículo 1.2: Es de destacar que solo por ley pueden incluirse trámites adicionales o distintos, y se exige además que sea "de manera motivada". Esta última expresión no se

encontraba en el proyecto de ley originario, siendo introducida a través de enmiendas al articulado para exigir un mayor razonamiento y justificación en las decisiones de las administraciones públicas. Es además llamativo este apartado, porque los trámites de un procedimiento en nuestro ordenamiento jurídico suelen encontrarse desarrollados mediante reglamentos, y no a través de normas con rango legal. el preámbulo aclara que esta previsión no afecta a los trámites adicionales o distintos ya recogidos en las leyes especiales vigentes, que mantendrán sus efectos. Sin embargo, se dejan en el aire los reglamentos vigentes que regulan distintos procedimientos mediante vía reglamentaria y no mediante leyes especiales. En el preámbulo se señala que sigue vigente el anexo 2 de la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que establece una serie de procedimientos que quedan excepcionados de la regla general del silencio administrativo positivo.

Disposiciones relacionadas con el artículo 1:

Disposición adicional primera. Especialidades por razón de materia.

1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales.
2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley:
 - a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa.
 - b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo.
 - c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.
 - d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.

Así, pues, a modo de ejemplo, un procedimiento sancionador sobre una multa de tráfico o un procedimiento de extranjería, solo verían aplicada la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con carácter supletorio, debiendo regirse por su normativa específica.

Recomendaciones de estudio del artículo 1:

En la mayoría de las leyes se detalla en sus primeros artículos el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo de aplicación de la correspondiente ley. El ámbito objetivo, a su vez, sería el objeto de la ley.

Para entendernos:

- El ámbito **objetivo** es QUÉ se regula en la ley. Este "qué", son las materias o asuntos objeto de la ley.
- El ámbito **subjetivo** es a QUIÉN va dirigida la ley. Es decir, a qué SUJETOS va dirigida la ley. A su vez, dentro de este ámbito subjetivo, algunas leyes suelen establecer definiciones o clasificaciones de lo que se entiende por sector público.

En la Ley 39/2015, el ámbito objetivo (objeto de la ley) se regula en su artículo 1 y el ámbito subjetivo se encuentra en el artículo 2. Ambos artículos constituyen el título preliminar, de disposiciones generales.

Recomendaciones de estudio del artículo 1.1. Es necesario distinguir claramente qué sería objeto de la ley y qué no sería objeto de la ley. También es recomendable realizar un estudio comparativo con el objeto de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El objeto de la ley 39/2015 es:

- regular los requisitos de **validez y eficacia** de los actos administrativos,
- regular el **procedimiento administrativo común** a todas las Administraciones Públicas,
 - incluyendo el procedimiento **sancionador** y
 - el procedimiento de **reclamación de responsabilidad** de las Administraciones Públicas,
 - regular los **principios** a los que se ha de ajustar el ejercicio de la **iniciativa legislativa** y la **potestad reglamentaria**.

La Ley 40/2015 tiene por objeto:

- . Establecer y regular las **bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas**
- . Establecer y regular los **principios** del sistema de la **potestad sancionadora**
- . Establecer y regular los **principios** del sistema de **responsabilidad de las Administraciones Públicas**
- . Establecer y regular la **organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional** para el desarrollo de sus actividades

Cuando se habla de los "procedimientos de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas", sería igual que decir los "procedimientos de responsabilidad patrimonial".

Lo principal que hay que distinguir en la comparación del objeto de las dos leyes es diferenciar que el **procedimiento** sancionador y el procedimiento de responsabilidad patrimonial se regulan en la ley 39/2015, pero que los **principios** de la potestad sancionadora y del sistema de responsabilidad patrimonial forman parte del objeto de la ley 40/2015.

Por otro lado, hay que realizar especial esfuerzo en memorizar las palabras "validez" y "eficacia", que en los tests pueden sustituir por palabras distintas. Es típica trampa de los tests cambiar la palabra "eficacia" por "eficiencia".

Recomendaciones de estudio del artículo 1.2. Tenemos que distinguir lo que se regula solo por ley de lo que se puede desarrollar reglamentariamente:

- Mediante ley: trámites adicionales o distintos
- Reglamentariamente: órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 1:

PREGUNTA 1.- ¿Dónde se encuentra regulada la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial?

Respuesta: En las dos leyes: ley 39/2015 y ley 40/2015

PREGUNTA 2.- ¿Dónde se encuentra regulado el procedimiento administrativo sancionador o procedimiento de responsabilidad patrimonial?

Respuesta: Solo en la ley 39/2015

PREGUNTA 3.- ¿Dónde se encuentran regulados los principios del sistema sancionador o del sistema de responsabilidad patrimonial?

Respuesta: Solo en la ley 40/2015

PREGUNTA 4.- ¿Se puede introducir algún trámite adicional o distinto al procedimiento administrativo común mediante un Decreto?

Respuesta: No, solo se podría mediante ley.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 1:

PREGUNTA 1.- NO es objeto de la Ley de Procedimiento Administrativo Común:

- a) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos
- b) Los principios a los que se hade ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
- c) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora**
- d) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas

PREGUNTA 2.-Cuál de las siguientes especialidades del procedimiento no podría establecerse reglamentariamente:

- a) Especialidades referidas a los órganos competentes
- b) Especialidades referidas a las formas de iniciación
- c) Especialidades referidas a las formas de terminación
- d) Especialidades referidas a los medios de ejecución forzosa**

PREGUNTA3.-Es objeto de la Ley 39/2015:

- a) Regular los requisitos de invalidez y eficacia de los actos administrativos
 - b) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos**
 - c) Regular los requisitos de validez y eficiencia de los actos administrativos
 - d) Regular los requisitos de validez, eficacia y eficiencia de los actos administrativos
-

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) El sector público institucional.

2. El sector público institucional se integra por:

- a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

Comentarios al artículo 2:

La principal diferencia entre los ámbitos subjetivos de aplicación de la Ley 39/2015 y Ley 40/2015 es que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no cita a las "corporaciones de derecho público". No tiene explicación alguna, más cuando el proyecto originario de la ley 39/2015, decía que su ámbito subjetivo era el que se establecía en el art. 2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

El artículo 2 establece lo que entiende la Ley 39/2015 por **sector público** y posteriormente clasifica lo que entiende por **sector público institucional** (apartado 2) y lo que se entiende por **administraciones públicas** (apartado 3)

Las **corporaciones públicas** (apartado 4) se rigen por su normativa específica en el ejercicio de sus funciones públicas y supletoriamente por la Ley 39/2015. Al igual que cuando hemos comentado la disposición adicional quinta, las corporaciones públicas, aunque sean "públicas", no forman parte del "sector público".

Disposiciones relacionadas con el artículo 2:

Disposición adicional quinta. Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.

La actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regirá por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta Ley.

Estos órganos constitucionales y autonómicos, aunque sean "públicos", no forman parte del "sector público", y se rigen por su normativa específica.

En la Ley de Procedimiento Administrativo Común no está previsto que se les aplique esta ley ni siquiera con carácter supletorio.

Por tanto, se rigen por su normativa específica:

- Congreso de los Diputados
- Senado
- Consejo General del Poder Judicial
- Tribunal Constitucional
- Tribunal de Cuentas o instituciones autonómicas análogas
- Defensor del Pueblo o instituciones autonómicas análogas
- Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas

Recomendaciones de estudio del artículo 2:

Tenemos que distinguir entre sector público, sector público institucional y administraciones públicas:

SECTOR PÚBLICO:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) El sector público institucional.

SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL:

- a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

Por tanto, a efectos de la Ley 39/2015, NO son administraciones públicas: las entidades de derecho privado, aunque sean vinculadas o dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas. Serían sector público institucional, pero no administraciones públicas.

Ejemplos de Administraciones Públicas:

Administración General del Estado:

Administración **Central**: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Administración **Periférica**: Delegación del Gobierno en Extremadura, Subdelegación del Gobierno en Badajoz y Cáceres

Administración Comunidades Autónomas:

Junta de Extremadura, Junta de Andalucía, Gobierno de Cantabria

Entidades que integran la Administración Local:

Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres

Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas:

Organismo público: Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud (SES)

Ente público: Ente Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 2:

PREGUNTA 1.- ¿El Tribunal de Cuentas se encuentra comprendido dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39 /2015?

Respuesta: **NO**. De conformidad con la disposición adicional quinta se regirán por su normativa específica.

PREGUNTA 2.- ¿Es la Universidad pública de Extremadura una administración pública a los efectos de la Ley 39/2015?

Respuesta: **NO**. No es administración pública. Forma parte del sector público institucional y se regirá por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 39/2015.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 2:

PREGUNTA 1.- No se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común:

- a) La Administración General del Estado
- b) La Administración de las Comunidades Autónomas
- c) Las Asambleas Legislativas**
- d) Las entidades que integran la Administración Local

PREGUNTA 2.- Las Universidades públicas se rigen:

- a) Por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en todo caso
- b) Por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y supletoriamente por su normativa específica
- c) Por su normativa específica y supletoriamente por la Ley de Procedimiento Administrativo Común**
- d) Por su normativa específica solo en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley de Procedimiento Administrativo Común